

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1818/2532

บริษัทนิคโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด
นายสุรศักดิ์ ทองทิพย์

โจทก์
ล.

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 21, มาตรา 22, มาตรา 27, มาตรา 29,
มาตรา 41 (1)

สินค้าของโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้า "NICCO" จำหน่ายแพร่หลายในประเทศไทยมาประมาณ 15 ปีแล้ว การที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าว่า "NICCO" เป็นอักษรโรมันคำเดียวกัน แตกต่างกันเพียงว่า ของโจทก์อยู่ในวงกลมที่ล้อมรอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และตัวอักษร "O" เป็นตัวทึบ ส่วนของจำเลยใช้ตัวอักษรโรมันธรรมดา เมื่อออกสำเนียงชื่อก็คล้ายคลึงกัน ของโจทก์ออกสำเนียงว่า "นิคโก้" ส่วนของจำเลยออกสำเนียงว่า "นิคโก้" การกระทำของจำเลยเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทเพื่อให้ผู้ซื้อหลงเข้าใจว่า สินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลย และมีสิทธิห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทด้วย

มาตรา 21 และ 22 เป็นบทบัญญัติสำหรับวิธีดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยได้กำหนดเวลาสำหรับการยื่นคำคัดค้านไว้ด้วย เมื่อไม่มีการคัดค้าน จึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 22 และหาตัดสินคดีเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ที่จะดำเนินคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของตนไม่เมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยแล้ว หากโจทก์เป็นเจ้าของซึ่งมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าจำเลย โจทก์ย่อมมี

สิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำขอจดทะเบียนกับทะเบียนเครื่องหมายการค้าของ
จำเลยได้ตามมาตรา 41 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า "NICCO" อักษรโรมัน อ่าน
ว่า "นิคโก้" ได้จดทะเบียนไว้สำหรับสินค้าจำพวกที่ ๑๓ คือของที่ทำด้วยโลหะ สินค้า
ของโจทก์ได้ขายให้แก่ส่วนราชการและเอกชนตลอดมาจนสาธารณชนรู้จัก ต่อมา
จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "NICCO" ซึ่งจำเลยมิได้ใช้มาก่อนสำหรับ
สินค้าจำพวกที่ ๑๘ ซึ่งเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยแอบอิงเอารูป
เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาใช้กับสินค้าของจำเลยทำให้สาธารณชนหลงผิดว่า
สินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหายขอให้บังคับจำเลยไปจด
ทะเบียนเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเลขที่ ๑๓๑๕๘๐
และทะเบียนเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ ๘๕๙๒๔ ต่อนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้า หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการ
แสดงเจตนาของจำเลย และห้ามจำเลยมิให้ใช้เครื่องหมายการค้า "NICCO" ไม่ว่า
สินค้าประเภทใด

จำเลยให้การว่า โจทก์มิได้คัดค้านต่อนายทะเบียนภายในกำหนดเก้าสิบวัน นับ
แต่วันประกาศคำขอจดทะเบียนหรือนำคดีสู่ศาลภายในกำหนดดังกล่าว โจทก์จึงสิ้น
สิทธิที่จะนำคดีมาสู่ศาล ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนเพิกถอนเครื่องหมายการค้าพิพาท
หากจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยโดยให้

จำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนเพิกถอน และห้ามจำเลยใช้
เครื่องหมายการค้า NICCO ไม่ว่าสำหรับสินค้าใดต่อไป

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สินค้าของโจทก์ที่ใช้เครื่องหมายการค้า "NICCO" จำหน่าย
แพร่หลายในประเทศไทยมาประมาณ ๑๕ ปีแล้ว เครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งใช้
คำว่า "NICCO" ไม่มีคำแปล การที่จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าว่า "NICCO" ซึ่งไม่มี
คำแปลเช่นเดียวกัน จึงเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นอักษรโรมันคำเดียวกันกับ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ ต่างกันแต่เพียงว่าของโจทก์อยู่ภายในวงกลมที่ล้อม
รอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และตัวอักษร "O" เป็นตัวทึบ ส่วนของจำเลยใช้ตัวอักษร
โรมันธรรมดา และเมื่อออกเสียงชื่อก็คล้ายคลึงกัน คือของโจทก์ออกเสียงว่า "นิ
กโก้" ส่วนของจำเลยออกเสียงว่า "นิคโก้" การกระทำของจำเลยเป็นการใช้
เครื่องหมายการค้าพิพาทเพื่อให้ผู้ซื้อหลงเข้าใจผิดว่า สินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของ
โจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลย และมีสิทธิห้ามจำเลย
ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทได้ด้วย นอกจากนี้ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า
เครื่องหมายการค้าของจำเลยมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันกับเครื่องหมายการค้า
ของโจทก์อันอาจทำให้ประชาชนหลงผิด และทำให้โจทก์เสียหายได้นั้นเห็นว่าโจทก์
ได้บรรยายไว้ในฟ้องแล้วเช่นนั้น และอยู่ในประเด็นข้อพิพาทข้อ ๒ ซึ่งศาลชั้นต้น
กำหนดไว้ว่า โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนและห้ามมิให้ใช้
เครื่องหมายการค้าที่กล่าวในฟ้องได้หรือไม่ ดังนั้น คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ขัดต่อ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ แต่ประการใด

ส่วนฎีกาของจำเลยอีกข้อหนึ่งว่า โจทก์ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของมาตรา ๒๑ และ ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ สิทธิของโจทก์ที่จะนำคดีมาสู่ศาลหรือฟ้องจำเลยต่อศาลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าพิพาทจึงสิ้นไปนั้นเห็นว่า ตามมาตรา ๒๑ และ ๒๒ เป็นบทบัญญัติสำหรับวิธีดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งแบ่งออกเป็นชั้น ๆ รวมทั้งชั้นประกาศตามมาตรา ๒๑ และชั้นจดทะเบียนตามมาตรา ๒๒ ซึ่งได้กำหนดเวลาสำหรับการยื่นคำคัดค้านการจดทะเบียนไว้ว่า จะต้องยื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ ส่วนกรณีนี้ไม่มีการคัดค้าน จึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา ๒๒ และหาตัดสินคดีเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริง ที่จะดำเนินคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของตนไม่ ดังนั้น เมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของจำเลยแล้ว ถ้าหากโจทก์เป็นเจ้าของซึ่งมีสิทธิในเครื่องหมายการค้า นั้นดีกว่าจำเลย โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำขอจดทะเบียนกับทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ตาม มาตรา ๔๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ สิทธิของโจทก์ที่จะนำคดีมาสู่ศาลคือฟ้องจำเลยต่อศาลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ารายพิพาทจึงยังไม่สิ้นไป ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาทุกข้อของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-สหัส สิงหวิริยะ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

ศาลจังหวัดนครปฐม - นายบรรหาร มูลทวี

ศาลอุทธรณ์ - นายอุดม มั่งมีดี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ